

Nella procedura N. 6492 /2021 V.G.



TRIBUNALE DI MONZA

Terza Sezione

Il Presidente dott.ssa **Maria Gabriella MARICONDA**

esaminata l'istanza depositata in data 25/11/2021 da

Parte_1

Avv. IACONA DONATELLA

esaminati gli atti, premesso che:

l'istante ha chiesto di essere autorizzata ad accedere alle banche dati, ai sensi dell' art. 492 bis cod. proc. civ., con riferimento alla posizione di:

Controparte_1

risulta provata documentalmente l' esistenza in capo all' istante di un titolo esecutivo cui ha fatto seguito la notifica del precetto (cfr. doc. prodotti) e tale requisito è sufficiente a legittimare la proposizione dell' istanza, trattandosi di procedimento preliminare all' inizio di quello espropriativo;

nella fattispecie, trovano applicazione gli artt. 492 bis cod. proc. civ., 155 quater e 155 quater e 155 quinquies disp. att. cod. proc. civ., come modificati dalla legge di conversione n. 132/15 del decreto legge n. 83/15.

Ciò premesso osserva:

L'art. 155 quater disp. att. Cod. proc. civ., a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione, non prevede più che l'accesso alle banche dati sia subordinato alla emanazione di decreti attuativi da parte del Ministro della Giustizia.

La norma, nella sua attuale formulazione, prevede che "Sino a quando non sono definiti dall' *Organizzazione_1* gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 5 (d.lgs. 82/2005) e, in ogni caso, quando l' amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all' art 72 comma 1 lettera e) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l' accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è

operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'art. 492 bis del codice".

In forza a tale disposizione, le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili per la ricerca dei beni pignorati sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, su richiesta del Ministero della Giustizia. Inoltre, fino alla adozione delle regole tecniche specifiche, l'accesso agli ufficiali giudiziari è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informativa dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'art. 155 quinquies stabilisce che il creditore possa essere autorizzato all'accesso diretto alle banche dati.

L'ultimo comma della norma stabilisce che "La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'art. 155 primo comma".

L'esame delle due norme consente di mettere in evidenza come l'art. 155 quater non contenga più il riferimento alla emanazione di un decreto ministeriale, ma una richiesta al *CP_2* alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati e una successiva convenzione, diretta alla definizione degli standards di comunicazione e delle regole tecniche da parte delle dell' *Organizzazione_1* e la pubblicazione sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia dell'elenco delle banche dati per le quali è possibile, l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario

Il secondo comma dell'art. 155 quinquies prevede la possibilità di accesso diretto del creditore fino alla pubblicazione delle banche dati sui portali dei servizi telematici.

"Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'art 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore previa autorizzazione a norma dell'art 492- bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previsti dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quegli degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'art 155 quater, primo comma".

Allo stato non risulta pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia alcun elenco di banche dati, ai sensi della norma sopra citata, per le quali sia operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario.

Pertanto sussistono i presupposti cui l'art. 155 quinquies disp. att. cod. proc. civ. subordina la possibilità per il creditore-che abbia notificato il precetto e abbia atteso il decorso del termine

di cui all' art. 482 cod. proc. civ. , salva l' autorizzazione in caso di urgenza prevista dall' art. 492 bis, 1° comma, cod. proc. civ.- di chiedere al presidente del tribunale l' autorizzazione ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati, limitatamente a quelle indicate nel 2° comma della medesima norma, le informazioni nelle stesse contenute.

Deve, quindi, ritenersi possibile, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto legge 83/2015, l'accesso diretto dei creditori alle banche dati indicate nelle norme;

P. Q. M.

Autorizza l'istante *Parte_1* ad ottenere dai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché di quelle degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l' individuazione di cose e crediti di pertinenza di *Controparte_1* (C.F. *C.F._1*) da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Si comunichi all'istante.

Monza, 29/11/2021

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda